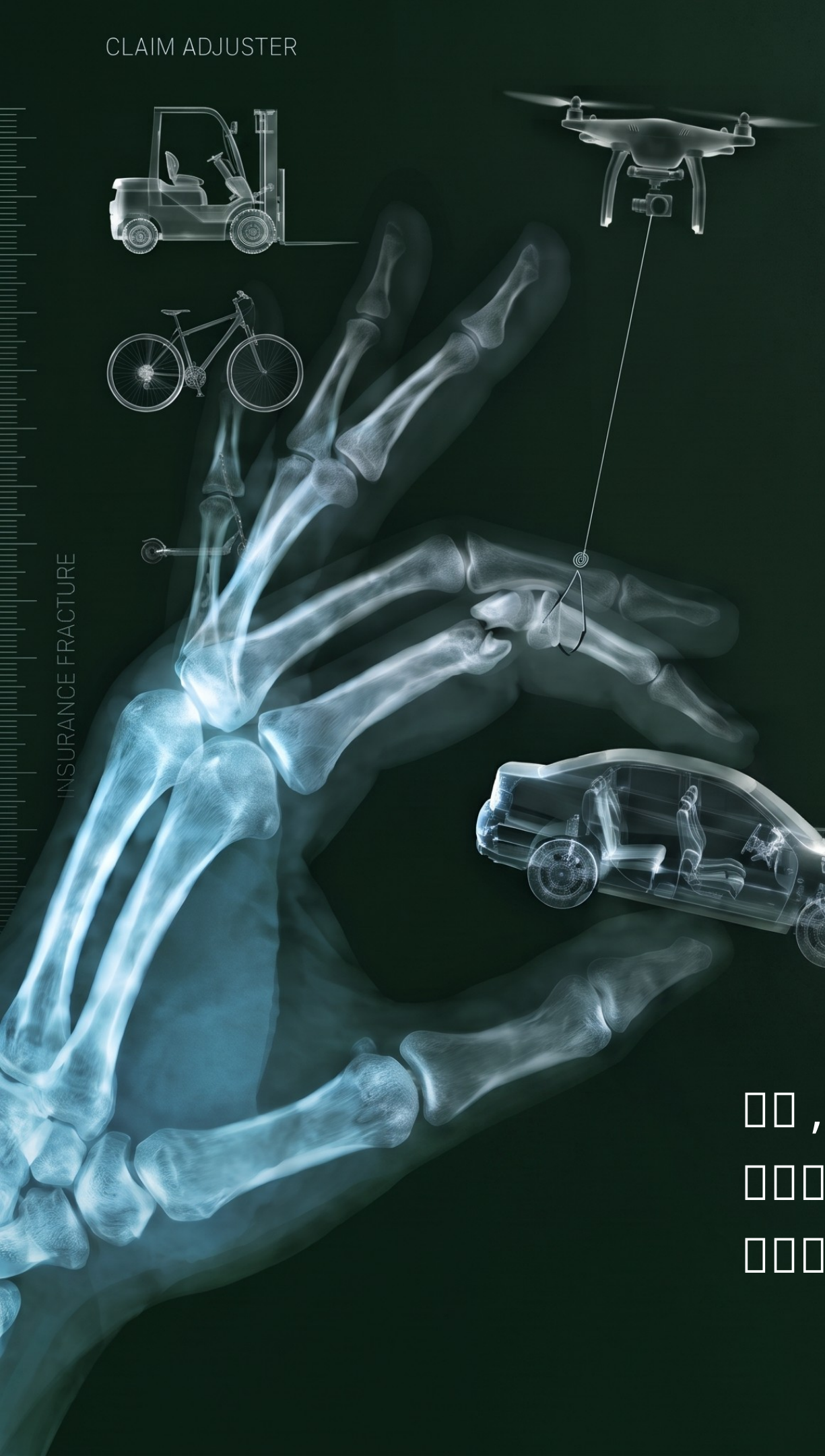

배상책임보험의 시대

: 책임을 묻는 사회, 누가 물어줄까?

누가, 어떤 법적 근거로,
얼마만큼의 책임을
부담하는가

01. 사고 시점이 가르는 보험의 영역

작업 중 사고 vs 작업 완료 후 사고

• 에어컨 설치 중 공구를 떨어뜨려 물건 파손
→ 작업 중 사고로 ‘영업배상책임보험’ 영역

• 설치 완료 후 시공 하자로 누수 피해 발생
→ 완성작업 위험인 ‘생산물배상책임보험’ 영역

※ 의사 · 변호사 · 건축사 등 전문직의 업무상 과오 · 실수는 전문직업인배상책임보험으로 담보

02. 배상 법리의 출발: 불법행위책임

원칙은 피해자 입증, 실무는 특수불법행위

• 일반 불법행위책임 (민법 제 750 조)
→ 피해자가 가해자의 고의 · 과실 및 인과관계 입증

• 실무 핵심 특수불법행위 (민법 제 755~758 조)
→ 직원 과실 (사용자책임), 시설 하자 (공작물책임),
미성년 자녀 사고 (감독자책임) 등 별도 규율

※ 자배법 (자동차 인명사고)· 제조물책임법 등 특별법은 피해자의 입증부담을 대폭 완화

03. 불법행위 vs 채무불이행의 차이

같은 사고라도 어떤 법리를 쓰느냐가 핵심

• 불법행위책임 (계약 무관 일반 사고)
‘ → 피해자’가 과실 입증 / 안 날부터 3 년 시효

• 채무불이행책임 (호텔 보관 차량 도난 등 계약관계)
‘ → 채무자’가 무과실 입증 / 민사 10 년 (상사 5 년) 시효

※ 두 책임이 동시에 성립 (책임경합) 할 때 입증책임과 소멸시효에 따라 실무 결과가 달라짐

04. 실무 핵심 정리 & 무료 상담 안내

알고 대처해야 내 권리를 지킵니다

• 배상책임의 본질:
① ②③ 법적 근거로 ③ 어얼떤마만큼 책임지는가

• 보험시장의 정보 비대칭 해소를 위해 무료 기초 상담
및 희망 시 사안에 맞는 관련 분야 전문가 연결 진행

[손해사정사 소비자선임권 활용 유의사항]
• 자동차보험, 분쟁 없이 지급되는 보험금 등 감독규정상 제외 대상을 뺀 보험은 소비자가 직접 손해사정사 선임 가능
• 반드시 ‘보험금 청구 (접수) 전’ 먼저 상담 후 접수하세요! 상세 판례 칼럼은 프로필 링크 (브런치) 에서 확인하세요